

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4036/2536

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย กิตติ ตันยาตพรชัย
นาย ถวิลหรือกังวาล อ่อนพานิช กับ
พวก

โจทก์
ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79 วรรคแรก, มาตรา 296 วรรคสอง, มาตรา 306

พนักงานเดินหมายปิดประกาศขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทยังบ้านที่จำเลยแจ้งย้ายออกไปแล้ว ไม่ใช่เป็นการปิด ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานทำการงานของจำเลย และเจ้าพนักงานบังคับคดีใช้วิธีการประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์แทนการส่งหมายนัดโดยวิธีธรรมดา ทั้ง ๆ ที่การส่งโดยวิธีธรรมดายังทำได้อยู่ ย่อมเป็นการไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคแรก ถือได้ว่าจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์พิพาทไม่ทราบประกาศขายทอดตลาด การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทไปโดยไม่แจ้งให้ทราบซึ่งคำสั่งศาลและวันขายทอดตลาดแก่จำเลย ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี จึงเป็นการดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อ ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง และมาตรา 306

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้แก่โจทก์จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้างเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาด

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดไปในราคาต่ำเกินสมควร จำเลยที่ 1 ได้ย้ายภูมิลำเนาตามฟ้องไปอยู่ที่อื่น จึงไม่ทราบการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้ไม่มีโอกาสคัดค้าน ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดใหม่

ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำร้องคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกเลิกการขายทอดตลาดที่ดินเฉพาะส่วนของผู้ร้องพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำร้องของผู้ร้อง และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า ก่อนขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท ได้มีการแจ้งวันขายทอดตลาดแก่จำเลยที่ 1 โดยชอบแล้วหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่าขณะปิดประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทตามเอกสารหมาย ร.26 (ซึ่งตรงกับเอกสารหมาย ร.19) ที่บ้านเลขที่ 39/326 ซอยพื้งมีสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 ตามฟ้องโจทก์ จำเลยที่ 1 ได้ย้ายภูมิลำเนาออกไปจากบ้านที่ปิดประกาศดังกล่าวแล้ว และแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านเลขที่ 1026 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่30 มกราคม 2530 ปรากฏตาม

สำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข ร.20 ซึ่งเป็นเวลาก่อนมีการปิดประกาศดังกล่าวปี
เศษ การปิดประกาศดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นการปิด ณ ภูมิสำเนาหรือสำนักงานทำการ
ของจำเลยที่ 1 ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 บรรค
แรกการปิดประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทของพนักงานเดินหมายดังกล่าวจึงไม่
ชอบ และที่เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้วิธีการประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์แทนการ
ส่งหมายนัดโดยวิธีธรรมดา ทั้ง ๆ ที่การส่งโดยวิธีธรรมดายังทำได้อยู่ไม่ใช่ไม่สามารถ
ทำได้ การดำเนินการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 ฉะนั้นจึงถือได้ว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สินพิพาทไม่ทราบประกาศขายทอดตลาด การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไปโดยไม่แจ้งให้ทราบซึ่งคำสั่งศาลและวันขายทอดตลาดแก่
จำเลยที่ 1 ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี เป็นการดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามมาตรา 296 บรรคสอง และมาตรา 306

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ